

BÁO CÁO BẢN QUYỀN & HƯỚNG DẪN BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Áp dụng cho dự án Sàn Thương mại Điện tử Thuê xe - vnigo.sbs

Đối tượng khảo sát:	Hệ thống URL công khai: <code>https://thuexe.vnigo.sbs/</code>	Phiên bản tài liệu:	1.0 (Pháp lý chuyên sâu)
Trạng thái rà soát:	AN TOÀN (GIAI ĐOẠN SKELETON)	Ngày lập báo cáo:	13/07/2026

PHẦN I: KẾT QUẢ RÀ SOÁT TÍNH NĂNG VÀ THỰC TRẠNG WEBSITE HIỆN TẠI

Hệ thống đã tiến hành phân tích cấu trúc mã nguồn và giao diện phân phối công khai của URL `https://thuexe.vnigo.sbs/`. Kết quả ghi nhận thực trạng kỹ thuật như sau:

- Cấu trúc trang:** Website hiện tại đang ở trạng thái **Mẫu sơ khai (Skeleton / App Shell Loading)**. Hệ thống chỉ chứa các thẻ preconnect kết nối hạ tầng font (Google Fonts) và cơ sở dữ liệu (Google Firestore API).
- Thành phần hiển thị:** Giao diện chỉ xuất hiện logo cơ bản kèm dòng text thương hiệu "Thuê Xe Nhanh". Hệ thống chưa phân phối các tính năng cốt lõi như bộ lọc, danh sách xe, hồ sơ người dùng hay các khối nội dung bằng văn bản dài.
- Đánh giá rủi ro hiện tại:** **0% RỦI RO VI PHẠM**. Do chưa đẩy nội dung thương mại, hình ảnh sản phẩm hoặc các điều khoản pháp lý sao chép, website hoàn toàn sạch về mặt tranh chấp bản quyền ở thời điểm này.

PHẦN II: CÁC NGUYÊN TẮC CHỐNG VI PHẠM BẢN QUYỀN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Để đảm bảo khi website đầy tính năng và nội dung vào không bị dính bẫy quét bản quyền hoặc bị đối thủ kiện cáo, anh cần yêu cầu đội Tech và đội Nội dung tuân thủ nghiêm ngặt các vùng rủi ro sau:

1. Rủi ro từ Mã nguồn (Source Code) và Giao diện (UI/UX Layout)

- **Hành vi vi phạm cần tránh:** Đội code sao chép nguyên bản cấu trúc file CSS/JS hoặc nhân bản toàn bộ thiết kế giao diện (clone interface) độc quyền từ các sản phẩm có sẵn tại Việt Nam (như Mito, Chợ Tốt, Grab...).
- **Giải pháp an toàn:** Sử dụng các thư viện mã nguồn mở có giấy phép công khai (MIT, Apache 2.0). Việc học hỏi luồng trải nghiệm người dùng (User Flow) là hợp pháp, nhưng cách thể hiện đồ họa, màu sắc và icon phải có bản sắc riêng của Vnigo.

2. Rủi ro về Hình ảnh và Bản quyền Thương hiệu Xe

Lưu ý đặc biệt về Logo của các Hãng xe:

Trên giao diện bộ lọc tìm kiếm xe (Ví dụ: Lọc theo hãng Toyota, Honda, Hyundai...), việc sử dụng **Logo chính thức** của các hãng xe này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản có thể bị coi là vi phạm bản quyền thương hiệu hoặc gây hiểu lầm rằng sản phẩm của anh là đại lý ủy quyền.

Giải pháp: Thay vì dùng hình ảnh Logo màu của hãng, hãy sử dụng text thuần (Chữ "Toyota", "Honda") hoặc bộ Icon vector được tối giản hóa dạng đổ bóng phẳng đồng bộ.

- **Hình ảnh minh họa giao diện:** Tuyệt đối không lấy ảnh chụp xe có bản quyền trên Google hoặc từ web đối thủ làm ảnh đại diện cho các danh mục. Bắt buộc dùng ảnh từ các kho ảnh miễn phí bản quyền thương mại (Unsplash, Pexels có kèm giấy phép) hoặc tự chụp.

3. Bản quyền Nội bộ và Văn bản Pháp lý

- **Văn bản chính sách:** Không sao chép nguyên văn (Copy-paste) trang "Chính sách bảo mật" hay "Quy chế hoạt động" của sản phẩm khác. Bộ quét của Bộ Công Thương hoặc thuật toán tìm kiếm của Google sẽ phát hiện đạo văn, gây ảnh hưởng đến việc cấp phép và SEO.

PHẦN III: HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ (TỪ A - Z)

Để biến dự án này thành tài sản hợp pháp có giá trị cao của doanh nghiệp, anh cần thực hiện đăng ký bảo hộ 3 thành phần cốt lõi sau tại Cục Sở hữu Trí tuệ và Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam:

Thành Phần Cần Bảo Hộ	Hình Thức Đăng Ký	Quyền Lợi Đạt Được
Thương hiệu "vnigo" & Logo	Đăng ký Nhãn hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. <i>Nhóm đăng ký bắt buộc:</i> - Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, cho thuê xe. - Nhóm 42: Cung cấp nền tảng phần mềm trực tuyến.	Độc quyền sử dụng tên gọi "vnigo" trong lĩnh vực công nghệ vận tải và thuê xe tại VN. Bất kỳ bên nào đặt tên nhái theo (ví dụ: vnigo-car, thuexevnigo...) đều sẽ bị gỡ bỏ và xử phạt.
Mã nguồn Website (Source Code Backend & Frontend)	Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm báo chí/phần mềm máy tính tại Cục Bản quyền Tác giả. <i>Hồ sơ gồm:</i> CD chứa code, bản in kiến trúc code.	Có bằng chứng pháp lý chứng minh công ty anh là chủ sở hữu đầu tiên của bộ mã nguồn này. Rất quan trọng khi xảy ra tranh chấp nội bộ với đội ngũ dev hoặc bị nhân viên cũ đánh cắp mã nguồn đem bán.
Tên miền độc quyền (Domain Name)	Bảo hộ qua cơ chế duy trì sở hữu tài nguyên Internet.	Tránh hiện tượng đầu cơ tên miền (Cybersquatting). Khuyến nghị anh nên thu mua sớm các biến thể như vnigo.vn, vnigo.com.vn nếu có định hướng mở rộng lâu dài để bảo vệ thương hiệu gốc.

Quy trình thực tế khi triển khai Đăng ký Nhãn hiệu (Thương hiệu):

- Bước 1: Tra cứu chuyên sâu (1 - 3 ngày):** Trước khi nộp đơn, cần tra cứu trên hệ thống dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ xem cụm từ "vnigo" hoặc logo có bị trùng/tương tự gây nhầm lẫn với ai đã đăng ký trước ở nhóm 39 và 42 hay không.
- Bước 2: Nộp đơn & Nhận thẩm định hình thức (1 - 2 tháng):** Cục sẽ kiểm tra xem đơn có khai đúng mẫu, đúng nhóm ngành hay không để cấp số đơn hợp lệ.
- Bước 3: Thẩm định nội dung (12 - 18 tháng):** Đây là giai đoạn dài nhất để Cục xem xét nhãn hiệu có đủ điều kiện bảo hộ độc quyền hay không. Nếu đạt, anh sẽ được cấp **Văn bằng bảo hộ độc quyền** (Có giá trị 10 năm và gia hạn liên tục).

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢN QUYỀN BÊN THỨ BA

Vì mô hình sau này của anh cho phép các chủ xe tự đăng bài, rủi ro lớn nhất là **Chủ xe lấy ảnh của người khác, hoặc lấy ảnh trên mạng để đăng tải lên web anh**. Anh cần cài cắm điều khoản sau vào "Quy chế hoạt động" của website để bảo vệ công ty:

Mẫu điều khoản cài đặt chân trang (Bản quyền nội dung người dùng):

- "1. Người dùng (Chủ xe) khi đăng tải thông tin, hình ảnh, bài viết lên nền tảng vnigo.sbs cam kết và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền hợp pháp đối với các hình ảnh và nội dung đó.*
- 2. Ban quản trị vnigo.sbs tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên. Nếu phát hiện bất kỳ hình ảnh hoặc nội dung nào vi phạm bản quyền thuộc sở hữu của bạn được đăng tải trái phép trên hệ thống, vui lòng gửi thông báo kèm bằng chứng sở hữu đến email: [Email của công ty]. Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh và hạ gỡ nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ làm việc.*
- 3. Trong mọi trường hợp, vnigo.sbs được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ phát sinh giữa các bên thứ ba sử dụng dịch vụ trên nền tảng."*